股票代碼：6169

昱泉國際股份有限公司
一〇九年股東常會
議事手冊

開會時間：中 華 民 國一〇九年六月十一日（星期四）上午九時整

開會地點：台北市內湖區瑞光路 399 號二樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)

目　　錄

頁次

會議議程..... 1
報告事項..... 2
承認事項..... 2
討論事項..... 3
臨時動議..... 5
散會..... 5

附　　件

一、一〇八年度營業報告書..... 6
二、審計委員會審查報告書..... 9
三、健全營運計畫執行情況.....10
四、董事會議事規範修正條文對照表.....12
五、會計師查核報告書暨一〇八年度個體財務報表.....16
六、會計師查核報告書暨一〇八年度合併財務報表.....23
七、一〇八年度虧損撥補表.....30
八、股東會議事規則修正條文對照表.....31
九、辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書.....34

附　　錄

一、董事持股情形.....43
二、公司章程.....44
三、董事會議事規範(修訂前).....48
四、股東會議事規則(修訂前).....53

昱泉國際股份有限公司
一〇九年股東常會議程

一、時間：中華民國一〇九年六月十一日(星期四)上午九時整

二、地點：台北市內湖區瑞光路 399 號二樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)

三、報告出席股份總數並宣佈開會。

四、主席致詞。

五、報告事項：

(一)一〇八年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。

(三)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(四)私募執行情形報告。

(五)健全營運計畫執行進度報告。

(六)修訂「董事會議事規範」報告。

(七)其他報告。

六、承認事項：

(一)承認一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)承認一〇八年度虧損撥補案。

七、討論事項：

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)一〇九年私募有價證券案。

八、臨時動議。

九、散會。

報告事項

一、一〇八年度營業狀況報告，敬請　鑒核。

說明：營業報告書，詳見附件一第 6~8 頁。

二、審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，敬請　鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，詳見附件二第 9 頁。

三、董事酬勞及員工酬勞不分配報告，敬請　鑒核。

說明：因 108 年度無獲利，108 年度董事酬勞及員工酬勞不予分配。

四、私募執行情形報告，敬請　鑒核。

說明：本公司於民國 108 年 6 月 26 日股東常會決議通過辦理私募有價證券案，因辦理期限即將屆滿而未完成，故依證券交易法第 43 條之 6 規定，經董事會決議不繼續辦理前述私募有價證券案。

五、健全營運計畫執行進度報告，敬請　鑒核。

說明：本公司於民國 107 年度辦理受讓他公司股份發行新股作業及民國 108 年度辦理減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會核准申報生效；本公司健全營運計畫按季提報董事會控管，健全營運計畫執行情況詳見附件三第 10~11 頁。

六、修訂「董事會議事規範」報告，敬請　鑒核。

說明：因應本公司設立「審計委員會」取代監察人制度，刪除「監察人」用語，並依據金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令修正之「公開發行公司董事會議事辦法」,修訂本公司「董事會議事規範」,詳見附件四第 12~15 頁。

七、其他報告。

說明：本次股東常會無股東提案。

承認事項

第一案：　　董事會提

案由：承認一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請　承認。

說明：(一)本公司民國一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，於一〇九年二月二十五日提請董事會審議通過，並送請審計委員會委員審查完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝、林恒昇會計師查核竣事並出具會計師查核報告。提請　股東常會承認。

(二)一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳見附件一第 6~8 頁、附件五~六第 16~29 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：承認一〇八年度虧損撥補案，提請　承認。

說明：期初待彌補虧損新台幣137,447,904元，經一〇八年股東常會通過減資彌補虧損新台幣137,447,900元及加計精算利益列入保留盈餘新台幣281,600元後，待分配盈餘計新台幣281,596元，另於扣除一〇八年度稅後淨損新台幣30,850,670元，期末待彌補虧損新台幣30,569,074元，謹擬具虧損撥補表，詳見附件七第30頁。

決議：

討論事項

第一案：　　董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請　討論。

說明：(一) 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號令修正之「股東會議事規則參考範例」，配合修訂本公司「股東會議事規則」。

(二) 修正條文對照表詳見附件八第 31~33 頁。

決議：

第二案：　　董事會提

案由：一〇九年私募有價證券案，提請　討論。

說明：(一) 為提升本公司整體營運效能，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，提請審議。

(二) 私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1. 發行條件
   (1) 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
   (2) 私募股份種類：普通股。
   (3) 私募股數：發行總股數上限為普通股13,000,000股。
   (4) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
   (5) 私募總金額：依實際私募每股價格計算。
2. 私募價格訂定之依據及合理性：
   (1) 本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。
   (2) 本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。
   (3) 實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
   (4) 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
3. 特定人選擇方式：
   (1) 依證券交易法第43條之6之規定擇定特定人。
   (2) 特定人之選定方式，授權董事會以穩定公司經營階層之內部人或協助公司拓展現有產品、開發新產品、進行多角化經營之策略性投資人為首要考量。
   (3) 目前尚未洽訂策略性投資人。
   (4) 目前已洽定之內部人如下所列：

名稱	與公司之關係
蔡錦隆	本公司之董事長及總經理
大敦投資股份有限公司	本公司之法人董事及大股東
李侑駿	本公司董事及執行副總經理
洪瓊琦	本公司法人董事代表人及副總經理
幣丞科技有限公司	該公司董事長為本公司董事

應募人為法人者之股東名稱及持股比例：

法人名稱	法人之股東	持股比例	與公司之關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司	49.17%	該公司為本公司法人董事之董事長
	幣丞科技有限公司	30.50%	該公司董事長為本公司董事及執行副總經理
	洪瓊琦	20.33%	本公司法人董事代表人及副總經理
幣丞科技有限公司	李侑駿	100.00%	本公司之董事及執行副總經理

4. 應募人之選擇目的、必要性及預期效益：
   (1) 選擇目的：擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注本公司之獲利，對股東權益有正面助益者。
   (2) 必要性：有鑑於近年來市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來與市場發展有助益或進行多角化經營之策略性投資人，有助於本公司永續經營及發展。
   (3) 預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司與市場發展之契機，並有助於穩定成長。
5. 辦理私募之必要理由：
   (1) 不採用公開募集之理由：私募具有籌資迅速、簡便之特效，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與應募人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
   (2) 辦理私募之資金用途：係為充實營運資金、償還銀行借款，因應未來營運資金需求、強化財務結構、提升營運效能，對股東權益有其正面助益。
   (3) 預計達成效益：各次皆為降低公司之財務經營風險，藉由應募人之策略性投資，強化公司經營體質暨國際競爭力，提高市佔率。
   (4) 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動，洽請日盛證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，詳見附件九第34~42頁。
6. 本次私募普通股之權利義務：
   (1) 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，餘不得再行賣出。
   (2) 本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權董事會自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，始得向證期局申報補辦公開發行，再申請上櫃交易。

(三) 本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內預計分三次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

(四) 本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

臨時動議

散會

附件一

昱泉國際股份有限公司
營業報告書

昱泉國際 2019 年合併營收淨額為新台幣 181,915 仟元，較 2018 年減少 75.50%；而合併稅後淨損及綜合損失總額分別為 31,031 仟元及 31,348 仟元，較 2018 年減少損失分別為 69.18%及 68.35%。謹將營運狀況概述如下：

遊戲產業(主營業務)

調查研究機構 Newzoo 在 2019 年 6 月公布一份 2019 年全球電子遊戲銷售額調查報告，下修全年預測至 1,488 億美元。儘管與同期相比仍有 7.2% 的增長，但增幅低於 2018 年的 10.9%，也低於年中時的分析預期，主因為主機市場的銷售放緩，Newzoo 最終不得不宣布調整原先預期。

手遊的表現也不如原先預期強勁。隨著玩家消費成長放緩，手遊在電子遊戲市場總收入的比率也略有下降，從 2018 年的 51% 現已降至 46%。Newzoo 認為，手遊消費比例的下降趨勢是由於日本、韓國和美國的消費者支出已經達到了峰值，現在市場的增長動力反而是網路、可負擔的智慧型手機逐漸普及的中東、拉丁美洲和東南亞地區。然而與成熟市場相比，這些新興市場中的新用戶較不願意在遊戲中付費，這也導致手遊市場增長整體上比以前慢的原因。

根據調查，台灣 2019 年有 1420 萬名玩家在遊戲市場中消費 12 億美元（約 366 億新台幣），相較與去年同期下滑約 3%，惟台灣現今仍排為世界第十五大遊戲市場。

2019 年全球遊戲市場由於中國市場監管制度進一步完善，遊戲發行數量的版號強力控管下大幅減少已明顯抑制其發展動能。現今中國監管制度完善以及遊戲道德委員會的成立，海外發行商在中國發行遊戲已愈趨困難，海外公司必須投入更多的時間和資源來優化遊戲，這也意味著，只有財力雄厚、遊戲產品實力堅強的海外廠商才敢於在中國發行遊戲。新法規的施行還將使中國遊戲公司將重點轉移到海外市場，特別是東南亞、日本、韓國、歐洲、美國和中東等潛力巨大的市場。

今年的 PC 市場，競爭益發激烈，Epic Games Store 和 Discord Store 崛起，已儼然成為 Steam 的強力競爭對手。Steam（遊戲平台，目前全球最大的綜合性數字發行平台之一）已經壟斷了數字遊戲商店市場數十年。然而，從 2018 年年底，Epic Games（遊戲製作團隊）和 Discord（在遊戲玩家中極受歡迎的即時聊天應用平台）分別推出了各自的應用商店，加劇了幾大公司之間的競爭。Epic 利用旗下遊戲《堡壘之夜》(Fortnite）的龐大玩家群體來吸引消費者，同時也為希望在商店中推出遊戲的開發商提供獨家優惠和更好的收入分成。

回顧 2019 年，本公司持續堅持研發遊戲這塊領域，「希望之子 Aurora」(別名：罪惡童話～集體崩壞的公主) - 以歐美童話故事為遊戲世界觀，結合台灣本土漫畫家與小說家共同打造新一代昱泉 IP 手機遊戲，此款遊戲受到各國營運商

的矚目，於 2019 年 9 月於新加坡、馬來西亞、菲律賓地區攜手 Asia Soft 旗下的發行商 CiB 正式營運發行，同一時間也於台灣、香港、澳門地區攜手台灣遊戲巨擘遊戲橘子於 2019 年 11 月正式商業營運，此款遊戲已為公司帶來商業收益與新氣象。

子公司糖心數位負責代理遊戲業務部分，從 2017 至今，在各端遊強大 IP 紛紛進駐手遊市場與高投入廣告成本的環境下，雖在今年未有亮眼表現，但仍保持一定準確的市場敏銳度，我們深刻檢討並積極尋找改進方案，在短時間內為公司增加代理產品線與營收為當務之急。

展望 2020 年，除「希望之子 Aurora」(別名：罪惡童話～集體崩壞的公主)的持續運營為公司創造營收之外，將從四大區塊為主軸進行發展，分別為遊戲業務、泛娛樂平台、客製化遊戲及 IP 建構；公司研發團隊去年開始積極進行 IP 活化計畫，目標將歷年作品進行單機版本重製開發，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群，今年 1 月已正式發行 2020 周年版「2020 功夫全明星」及「功夫全明星 VR」，期待能增加公司營收；業務團隊亦會繼續拓展海外市場，與各地區當地營運商積極商討合作，其洽談中地區包含：日本、韓國、中國大陸、泰國等指標市場。除此之外，公司將引進專業團隊，期望以目前的資源融合新團隊的經驗及技術，加以發展出更具市場競爭力之產品，視營運情形找尋有潛力的利基點，有機會朝區塊鏈及大數據等未來趨勢項目進行規劃，為公司帶來更多成長動能。

人力派遣業

轉投資之昱藤數位人力資源服務股份有限公司(以下簡稱「昱藤」)，主要業務為人才招募及派遣，為台灣第一家 e 化的專業人力資源服務公司。人力資源服務公司協助企業補充所需要的人力，包括高階管理人才、專業人才、長期派遣人力及短期派遣人力。

企業為節省成本，或時效性專案考量，聘僱非正式人員，包括部分工時、臨時工、人力派遣等。例如，補教業、大賣場工讀生、餐飲業臨時工、一年一聘的派遣人力，或以自由兼職為主的「飛特族」(freeter 的諧音)。

美國《商業周刊》深度報導指出，後金融海嘯時代來臨，「以臨時工作人員取代正職」在美國企業界蔚為風尚。台灣也難逃此趨勢，主計處報告指出，近年國內非典型就業人數呈現逐年遞增趨勢。主計總處普查處處長劉天賜表示，非典就業是勞動彈性化以及服務業蓬勃發展下產生的趨勢，且調查有八成是出於自願，非全是弱勢勞動。非典就業包含部分時間、臨時性或人力派遣工作者，但當中「不想換也不想增加額外工作的自願性從事者」占比達 83.75%，因此劉天賜表示，不能用勞動弱勢人數增加來解釋，而是代表我國對勞動彈性化的需求有在增加。非典就業是勞動彈性化的就業型態，顯示就業者可能為顧及其他需求，希望比起全日工作，工時能夠更彈性；加上服務業發展愈來愈蓬勃，產業特性適合部分工時的型態，使我國非典就業比率長期走勢向上。

因應未來仍有成長空間的人力派遣業務，2020 年維持既有客戶的拜訪經營，

盡速處理各窗口員工問題，達成良好的合作模式服務，持續耕耘優質客戶，針對GS 各專案(企業、公部門、短期活動專案)季節性工作重點不同，人力重新分派整合，達到有效資源應用，優化專案派遣及臨時活動的組織陣容，持續昱藤在長期派遣及短期活動人力的競爭優勢。

謝忱

以上為本公司2019年營業報告及2020年營運展望。本公司全體同仁仍將持續積極達成公司各項營運目標，期以良好的經營績效回饋各位股東的期望與厚愛，以使股東價值最大化。在此本公司全體同仁感謝各位股東的支持與愛護，並致上真摯的謝忱。

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

附件二

昱泉國際股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇八年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、虧損撥補表等表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報請　鑒察。

此　　致

本公司一〇九年股東常會

昱泉國際股份有限公司

審計委員會召集人：游偉煌

中　華　民　國　一　〇　九　年　　二　　月　二　十　六　日

附件三

昱泉國際股份有限公司

108 年度健全營運計劃執行情形說明-受讓他公司股份發行新股

本公司於 107 年 4 月 10 日經董事會決議通過，受讓浩鑫股份有限公司增資發行普通股 4,000,000 股，以增資發行普通股 2,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新台幣 20,000,000 元整。業經金融監督管理委員會107年6月6日金管證發字第1070320160號函申報生效在案。本次發行新股受讓浩鑫公司股份後，將可藉由雙方技術資源之整合、產品市場之開發、業務面之拓展，擴大營運規模，提升整體經營績效及獲利能力。

一、本次換股案辦理情形說明：

1. 本次換股案於中華民國107年6月6日經金融監督管理委員會金管證發字第1070320160號函申報生效在案。
2. 本次換股案以中華民國107年6月30日為換股基準日，於中華民國107年7月30日經台北市政府府產業商字第10751301110 號函核准，完成變更公司登記。

二、健全營運計畫執行情形說明：

1. 就財務面來看，108年12月31日流動比率為116.35%較交換基準日前(107年6月30日)之124.20%稍低、108年12月31日速動比率為114.14%較交換基準日前(107年6月30日)之111.50%稍高、108年12月31日負債比率為51.91%與交換基準日前(107年6月30日)之54.24%稍低，整體而言，其財務結構及償債能力具正面之影響。
2. 依據本公司提報金融監督管理委員會之健全營運計畫書中，108年度營業收入為181,915仟元，較預估數606,097仟元減少424,182仟元；108年度營業毛利90,844仟元，較預估數342,268仟元減少251,424仟元，108年度稅前淨損為25,734仟元較預估數增加虧損35,558仟元。
3. 本公司108年度營業收入、營業毛利及稅前淨利實際數較預算數為低，主係108年度遊戲自製數量及代理發行數量不如預期。展望109年度，除本公司最新手機遊戲「希望之子 Aurora」(別名：罪惡童話～集體崩壞的公主)已在108年第四季上市外，公司研發團隊也積極進行IP活化計畫，目標將歷年作品進行單機版本重製開發，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群，亦同時進行培養IP計畫，期望同時拓展「動漫」、「微電影」，期待有更多不同產業的IP授權，並跨足更多不同的產業，希望為公司注入更多營收動能。

108 年度健全營運計劃執行情形說明-減資彌補虧損

本公司於 108 年 3 月 27 日經董事會決議通過，減少實收資本額 137,447,900 元彌補虧損，銷除股份 13,744,790 股，每股面額新台幣 10 元，減資比例約 37.0083%。業經金融監督管理委員會 108 年 8 月 6 日金管證發字第 1080324532 號函申報生效在案。本次減資彌補虧損後，將可改善本公司之財務結構。

一、本次減資案辦理情形說明：

1. 本次減資案於中華民國108年8月6日經金融監督管理委員會金管證發字第1080324532號函申報生效在案。
2. 本次減資案以中華民國108年8月14日為減資基準日，於中華民國108年8月20日經台北市政府府產業商字第10853113200 號函核准，完成變更公司登記。
3. 本次減資案以中華民國108年10月4日為減資換發股票基準日，並以中華民國108年10月7日為新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日，完成減資換發股票作業。

二、健全營運計畫執行情形說明：

1. 就財務面來看，108年12月31日流動比率為116.35%較減資基準日前(108年6月30日)之109.71%稍高、108年12月31日速動比率為114.14%較減資基準日前(108年6月30日)之106.39%稍高、108年12月31日負債比率為51.91%與減資基準日前(108年6月30日)之58.00%稍低，整體而言，其財務結構及償債能力具正面之影響。
2. 依據本公司提報金融監督管理委員會之健全營運計畫書中，108年度營業收入為181,915仟元，較預估數187,026仟元減少5,111仟元；108年度營業毛利90,844仟元，較預估數90,035仟元增加809仟元，108年度稅前淨損為25,734仟元較預估數減少虧損36,400仟元。
3. 本公司108年度營業收入及營業毛利實際數與預算數差異不大。

附件四

昱泉國際股份有限公司
董事會議事規範
修正條文對照表

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
第三條	（董事會召集及會議通知） 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	（董事會召集及會議通知） 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事(獨立董事)~~及監察人~~，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合本公司設置審計委員會取代監察人，爰刪除監察人相關文字。
第七條	（董事會主席及代理人） 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。	（董事會主席及代理人） 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。	依據金融監督管理委員會109年1月15日金管證發字第1080361934號令修正之「公開發行公司董事會議事辦法」爰配合修訂。
第十二條	（應經董事會討論事項） 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重	（應經董事會討論事項） 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他	依現行條文修正。

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
	大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、薪資報酬委員會建議之董事、監察人及經理人薪資報酬若董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、薪資報酬委員會建議之董事~~、監察人~~及經理人薪資報酬若董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。~~獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。~~獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	
第十三條	（表決《一》） 主席對於董事會議案之討論，認為已	（表決《一》） 主席對於董事會議案之討論，認為已	依現行條文修正。

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
	達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 前項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。	達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 ~~前項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。~~ 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。 前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。	
第十五條	（董事之利益迴避制度） 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。	（董事之利益迴避制度） 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。	依據金融監督管理委員會109年1月15日金管證發字第1080361934號令修正之「公開發行公司董事會議事辦法」爰配合修訂。
第十六條	（會議紀錄及簽署事項） 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議居次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項	（會議紀錄及簽署事項） 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議居次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、~~監察人、~~專家及其他人員發言摘要、依前條第一項	(一)依據金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號令爰配合修訂。 (二)配合本公司設置審計委員會取代監察人，爰刪除監察人相關文字。

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
	規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 二、若本公司有設置審計委員會，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。 三、董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、~~監察人、~~專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 二、~~若本公司有設置審計委員會，~~未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。 三、董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事~~及監察人~~。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	
第十九條	（附則） 本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。 本規範訂立於民國 92 年 4 月 2 日。 (略) 第四次修訂於民國 101 年 12 月 18 日。	（附則） 本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。 本規範訂立於民國 92 年 4 月 2 日。 (略) 第四次修訂於民國 101 年 12 月 18 日。 第五次修訂於民國 108 年 8 月 13 日。 第六次修訂於民國 109 年 4 月 15 日。	

附件五

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達昱泉國際股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉國際股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉國際股份有限公司主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及發行相關數位內容網站服務等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉國際股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成昱泉國際股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉國際股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：楊樹芝

林恒昇

證券主管機關：金管證審字第1040003949號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號
民　國　一〇九　年　二　月　二十五　日

昱泉國際股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	108.12.31 金額	%	107.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 91,995	21	20,736	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	32,696	8	44,800	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	500	-	500	-
1170	應收帳款淨額(附註六(五)(十九))	45,000	11	161,820	32
1200	其他應收款(附註七)	302	-	186	-
1220	本期所得稅資產	1,144	-	4,150	1
1410	預付款項(附註六(六))	3,552	1	3,023	1
1470	其他流動資產(附註七)	46	-	208	-
	流動資產合計	175,235	41	235,423	47
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	6,153	2	6,153	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	10,000	2	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七)及七)	78,985	18	99,394	20
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九))	1,164	-	2,039	-
1755	使用權資產(附註六(十))	4,446	1	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(十一)及八)	153,388	36	155,761	32
1780	無形資產(附註六(十二))	1,333	-	39	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	108	-	-	-
1920	存出保證金	767	-	767	-
	非流動資產合計	256,344	59	264,153	53
	資產總計	$ 431,579	100	499,576	100

	負債及權益	108.12.31 金額	%	107.12.31 金額	%
	流動負債：				
2110	應付短期票券(附註六(十三)及八)	$ 179,831	42	169,888	34
2130	合約負債－流動(附註六(十九))	18,802	4	27,673	6
2150	應付票據	478	-	990	-
2170	應付帳款(附註六(廿二)及七)	1,513	-	45,851	9
2200	其他應付款	9,064	2	9,608	2
2280	租賃負債－流動(附註六(十四))	4,137	1	-	-
2310	預收款項(附註六(十九))	39	-	8	-
2399	其他流動負債－其他	170	-	213	-
	流動負債合計	214,034	49	254,231	51
	非流動負債：				
2527	合約負債－非流動(附註六(十九))	5,952	2	1,913	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	2,315	1	2,991	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十四))	348	-	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十五))	829	-	1,172	-
2670	其他非流動負債－其他	1,680	-	1,680	-
	非流動負債合計	11,124	3	7,756	1
	負債總計	225,158	52	261,987	52
	業主之權益(附註六(十七))：				
3110	普通股股本	233,950	54	371,398	74
3200	資本公積	3,473	1	45,073	9
3300	保留盈餘	(30,569)	(7)	(179,048)	(35)
3400	其他權益	(433)	-	166	-
3500	庫藏股票	-	-	-	-
	權益總計	206,421	48	237,589	48
	負債及權益總計	$ 431,579	100	499,576	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

昱泉國際股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108年度		107年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十九))	$ 66,995	100	585,012	100
5000	營業成本(附註七)	13,554	20	524,687	90
	營業毛利	53,441	80	60,325	10
	營業費用(附註六(十五))：				
6100	推銷費用	6,660	9	21,756	3
6200	管理費用	47,395	71	47,425	8
6300	研究發展費用	28,804	43	43,284	7
6450	預期信用減損損失(利益)	(806)	(1)	3,806	1
	營業費用合計	82,053	122	116,271	19
	營業淨損	(28,612)	(42)	(55,946)	(9)
	營業外收入及支出 (附註六(二十一)及七)：				
7010	其他收入	15,682	23	7,032	1
7020	其他利益及損失	10,250	15	(17,401)	(3)
7050	財務成本	(2,398)	(4)	(1,100)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(22,834)	(34)	(33,781)	(6)
	營業外收入及支出合計	700	-	(45,250)	(8)
	稅前淨利(淨損)	(27,912)	(42)	(101,196)	(17)
7951	減：所得稅費用(附註六(十六))	2,939	4	(481)	-
	本期淨利(淨損)	(30,851)	(46)	(100,715)	(17)
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	352	1	1,042	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(70)	-	(209)	-
	不重分類至損益之項目合計	282	1	833	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(749)	(1)	979	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	150	-	(173)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(599)	(1)	806	-
8300	本期其他綜合損益	(317)	-	1,639	-
8500	本期綜合損益總額	$ (31,168)	(46)	(99,076)	(17)
	每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十八))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ (1.32)		(4.42)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

昱泉國際股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 未分配盈餘（待彌補虧損）	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	權益總額
民國一〇七年一月一日餘額	$ 354,738	3,473	(77,537)	(640)	(4,969)	275,065
本期淨損	-	-	(100,715)	-	-	(100,715)
本期其他綜合損益	-	-	833	806	-	1,639
本期綜合損益總額	-	-	(99,882)	806	-	(99,076)
股份發行成本—股份交換	20,000	41,600	-	-	-	61,600
庫藏股註銷	(3,340)	-	(1,629)	-	4,969	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	371,398	45,073	(179,048)	166	-	237,589
本期淨損	-	-	(30,851)	-	-	(30,851)
本期其他綜合損益	-	-	282	(599)	-	(317)
本期綜合損益總額	-	-	(30,569)	(599)	-	(31,168)
資本公積彌補虧損	-	(41,600)	41,600	-	-	-
減資彌補虧損	(137,448)	-	137,448	-	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,473**	**(30,569)**	**(433)**	**-**	**206,421**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許書綺　　**經理人：洪英超**　　**會計主管：魏康瑤**

昱泉國際股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	$ (27,912)	(101,196)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,406	3,289
攤銷費用	1,563	72,538
預期信用減損損失	(806)	3,806
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(8,224)	16,800
利息費用	2,398	1,100
利息收入	(4,846)	(148)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	22,834	33,781
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(210)	(57)
處分待出售非流動資產利益	-	(841)
處分投資損失	2,717	-
處分採用權益法之投資利益	(6,564)	-
收益費損項目合計	16,268	130,268
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款	117,626	(70,119)
其他應收款	182	69
預付款項	(529)	58,949
其他流動資產	162	822
合約負債	(4,832)	12,411
應付票據	(512)	352
應付帳款	(9,338)	(40,130)
其他應付款	(544)	(9,257)
其他應付款－關係人減少	-	(11,580)
預收款項	31	8
其他流動負債	(43)	(97)
淨確定福利負債	9	(202)
調整項目合計	118,480	71,494
營運產生之現金流入(流出)	90,568	(29,702)
收取之利息	4,548	148
支付之利息	(2,398)	(1,100)
支付之所得稅	(637)	(1,787)
營業活動之淨現金流入(流出)	92,081	(32,441)
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	17,611	-
取得採用權益法之投資	-	(20,000)
處分採用權益法之投資	3,390	-
處分待出售非流動資產價款	-	7,858
取得不動產、廠房及設備	(70)	(1,500)
處分不動產、廠房及設備	227	1,027
取得無形資產	(37,857)	(33,333)
投資活動之淨現金流出	(26,699)	(45,948)
籌資活動之現金流量：		
應付短期票券增加	9,943	60,001
存入保證金增加	-	1,680
租賃本金償還	(4,066)	-
籌資活動之淨現金流入	5,877	61,681
本期現金及約當現金增加(減少)數	71,259	(16,708)
期初現金及約當現金餘額	20,736	37,444
期末現金及約當現金餘額	$ 91,995	20,736

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

附件六

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司及其子公司(昱泉集團)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達昱泉集團民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉集團民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉集團主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及發行相關數位內容網站服務等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

其他事項

昱泉國際股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉集團內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉集團民國一〇八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：楊樹芝

林恒昇

證券主管機關核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
台財證六字第0930105495號

民　國　一〇九　年　二　月　二十五　日

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	108.12.31 金額	%	107.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 122,002	27	109,250	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	32,696	7	44,800	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	44,645	10	2,221	-
1170	應收帳款淨額(附註六(五)(二十)及七)	53,566	12	181,018	34
1200	其他應收款(附註七)	434	-	2,130	-
1220	本期所得稅資產	1,144	-	4,153	1
1410	預付款項(附註六(六))	4,935	1	4,047	1
1470	其他流動資產	135	-	531	-
	流動資產合計	259,557	57	348,150	65
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	6,153	1	6,153	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	11,393	3	1,393	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四)及八)	6,110	1	11,472	2
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	3,685	1	4,936	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九))	2,767	1	6,871	1
1755	使用權資產(附註六(十))	7,328	2	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(十一)及八)	153,388	34	155,761	29
1780	無形資產(附註六(十二))	1,333	-	39	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	108	-	-	-
1900	其他非流動資產	1,488	-	2,316	1
	非流動資產合計	193,753	43	188,941	35
	資產總計	$ 453,310	100	537,091	100

	負債及權益	108.12.31 金額	%	107.12.31 金額	%
	流動負債：				
2110	應付短期票券(附註六(十三))	$ 179,831	40	169,888	32
2130	合約負債－流動(附註六(二十))	18,802	4	28,362	5
2150	應付票據	479	-	991	-
2170	應付帳款	4,651	1	48,174	9
2200	其他應付款(附註六(十四))	12,558	3	31,852	6
2230	本期所得稅負債(附註六(十七))	258	-	-	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十五))	5,720	1	-	-
2310	預收款項-流動	367	-	9	-
2399	其他流動負債－其他	408	-	732	-
	流動負債合計	223,074	49	280,008	52
	非流動負債：				
2527	合約負債－非流動(附註六(二十))	5,952	2	1,913	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十七))	2,315	1	2,991	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十五))	1,481	-	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	829	-	1,172	-
2670	其他非流動負債－其他	1,680	-	1,680	-
	非流動負債合計	12,257	3	7,756	1
	負債總計	235,331	52	287,764	53
	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十八))：				
3110	普通股股本	233,950	52	371,398	69
3200	資本公積	3,473	1	45,073	8
3300	保留盈餘	(30,569)	(7)	(179,048)	(32)
3400	其他權益	(433)	-	166	-
3500	庫藏股票	-	-	-	-
	歸屬於母公司業主之權益合計	206,421	46	237,589	45
36XX	非控制權益	11,558	2	11,738	2
	權益總計	217,979	48	249,327	47
	負債及權益總計	$ 453,310	100	537,091	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108年度		107年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(二十)及七)	$ 181,915	100	742,511	100
5000	營業成本	91,071	50	639,196	86
	營業毛利	90,844	50	103,315	14
	營業費用(附註六(五)(十六)及七)：				
6100	推銷費用	17,267	9	39,091	5
6200	管理費用	64,972	36	69,266	9
6300	研究發展費用	58,490	32	80,959	11
6450	預期信用減損損失	(688)	-	3,806	1
	營業費用合計	140,041	77	193,122	26
	營業淨損	(49,197)	(27)	(89,807)	(12)
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(二十二)及七)	17,588	10	7,863	1
7020	其他利益及損失(附註六(二十二)及七)	9,620	5	(16,921)	(2)
7050	財務成本(附註六(二十二))	(2,501)	(1)	(959)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,244)	(1)	(1,341)	-
	營業外收入及支出合計	23,463	13	(11,358)	(1)
	稅前淨損	(25,734)	(14)	(101,165)	(13)
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	5,297	3	(481)	-
	本期淨損	(31,031)	(17)	(100,684)	(13)
8300	其他綜合損益(附註六(十六)(十七)(十八))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	352	-	1,042	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(70)	-	(209)	-
	不重分類至損益之項目合計	282	-	833	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(743)	-	970	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(6)	-	9	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	150	-	(173)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(599)	-	806	-
8300	本期其他綜合損益	(317)	-	1,639	-
8500	本期綜合損益總額	$ (31,348)	(17)	(99,045)	(13)
	本期淨(損)利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ (30,851)	(17)	(100,715)	(13)
8620	非控制權益	(180)	-	31	-
		$ (31,031)	(17)	(100,684)	(13)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ (31,168)	(17)	(99,076)	(13)
8720	非控制權益	(180)	-	31	-
		$ (31,348)	(17)	(99,045)	(13)
	每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十九))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ (1.32)		(4.42)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年十二月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益							
			保留盈餘	其他權益項目				
	普通股股本	資本公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇七年一月一日餘額	$ 354,738	3,473	(77,537)	(640)	(4,969)	275,065	11,924	286,989
本期淨損	-	-	(100,715)	-	-	(100,715)	31	(100,684)
本期其他綜合損益	-	-	833	806	-	1,639	-	1,639
本期綜合損益總額	-	-	(99,882)	806	-	(99,076)	31	(99,045)
股份發行成本—股份交換	20,000	41,600	-	-	-	61,600	-	61,600
庫藏股註銷	(3,340)	-	(1,629)	-	4,969	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	(217)	(217)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	371,398	45,073	(179,048)	166	-	237,589	11,738	249,327
本期淨損	-	-	(30,851)	-	-	(30,851)	(180)	(31,031)
本期其他綜合損益	-	-	282	(599)	-	(317)	-	(317)
本期綜合損益總額	-	-	(30,569)	(599)	-	(31,168)	(180)	(31,348)
資本公積彌補虧損	-	(41,600)	41,600	-	-	-	-	-
減資彌補虧損	(137,448)	-	137,448	-	-	-	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,473**	**(30,569)**	**(433)**	**-**	**206,421**	**11,558**	**217,979**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	$ (25,734)	(101,165)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	13,292	5,636
攤銷費用	1,563	72,722
呆帳費用(迴轉)提列數	(688)	3,806
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	(8,224)	16,800
利息費用	2,501	959
利息收入	(5,812)	(834)
股利收入	-	(66)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,244	1,341
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(210)	(36)
處分待出售非流動資產利益	-	(642)
處分投資損失	2,717	-
處分採用權益法之投資利益	(6,564)	-
收益費損項目合計	(181)	99,686
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款	127,297	(79,608)
其他應收款	2,005	(1,671)
預付款項	(1,102)	59,768
其他流動資產	397	240
其他非流動資產	-	(795)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	128,597	(22,066)
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債	(4,890)	13,098
應付票據	(512)	353
應付帳款	(8,456)	(39,580)
其他應付款	(6,803)	7,947
預收款項	358	9
其他流動負債	(211)	8
淨確定福利負債	9	(202)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(20,505)	(18,367)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	108,092	(40,433)
調整項目合計	107,911	59,253
營運產生之現金流入(流出)	82,177	(41,912)
收取之利息	5,502	769
收取之股利	-	66
支付之利息	(2,501)	(959)
支付之所得稅	(2,734)	(1,787)
營業活動之淨現金流入(流出)	82,444	(43,823)
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(37,062)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	1,133
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	17,611	-
處分子公司	(3,288)	-
處分待出售非流動資產價款	-	13,038
取得不動產、廠房及設備	(433)	(5,043)
處分不動產、廠房及設備	227	170
存出保證金減少	12	-
取得無形資產	(37,857)	(33,333)
投資活動之淨現金流出	(70,790)	(24,035)
籌資活動之現金流量：		
應付短期票券增加	9,943	60,001
存入保證金增加	-	1,680
租賃本金償還	(8,178)	-
處分子公司部分權益價款	-	(217)
籌資活動之淨現金流入	1,765	61,464
匯率變動對現金及約當現金之影響	(667)	964
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,752	(5,430)
期初現金及約當現金餘額	109,250	114,680
期末現金及約當現金餘額	$ 122,002	109,250

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許書綺　　經理人：洪英超　　會計主管：魏康瑤

附件七

昱泉國際股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇八年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初待彌補虧損	$ (137,447,904)
加：減資彌補虧損	137,447,900
加：精算利益列入保留盈餘	281,600
待分配盈餘	281,596
減：本期淨損	(30,850,670)
期末待彌補虧損	$ (30,569,074)

董事長：許書綺　經理人：洪英超　會計主管：魏康瑤

附件八

昱泉國際股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
三	(略) 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	(略) 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款~~、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二~~之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得~~以書面~~向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號令修正之「股東會議事規則參考範例」爰配合修訂。

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
五	股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。	股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。	
七	股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及審計委員會召集人親自出席，及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。	股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事~~及審計委員會召集人親自出席，~~及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年1月13日證櫃監字第10900500261號令修正之「股東會議事規則參考範例」爰配合修訂。
十	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年1月13日證櫃監字第10900500261號令修正之「股東會議事規則參考範例」爰配合修訂。

條次	修訂前條文	條訂後條文	說明
十三	股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。（餘略）	股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。 本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權</u>；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會<u>二</u>日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 (餘略)	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號令修正之「股東會議事規則參考範例」爰配合修訂。
十五	股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。	股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號令修正之「股東會議事規則參考範例」爰配合修訂。
十九	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則訂於中華民國八十九年四月十日。 第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。 (略) 第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則訂於中華民國八十九年四月十日。 第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。 (略) 第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。 <u>第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。</u>	

附件九

6169　昱泉國際股份有限公司

私募必要性及合理性意見書

◎ 意見書委任人：昱泉國際股份有限公司

◎ 意見書收受者：昱泉國際股份有限公司

◎ 意見書指定用途：僅供昱泉國際股份有限公司

辦理民國一〇九年第一次私募增資發行新股使用

◎ 報告類型：私募必要性及合理性意見書

評估機構:日盛證券股份有限公司

中　華　民　國　一　〇　九　年　四　月　十　四　日

獨立性聲明

一、本公司接受昱泉國際股份有限公司(以下簡稱昱泉國際或該公司)委託，評估該公司一〇九年度第一次私募普通股之必要性與合理性並出具意見書。

二、本公司為執行上項業務，特聲明本公司與昱泉國際間並無下列情事之一:

(一)國際會計準則第 24 號「關係人揭露」中之關係人定義。

(二)公司法第六章之一所稱之關係企業及其董事、監察人與經理人。

(三)與發行人受同一總管理處管轄之公司或機構及其董事、監察人與經理人。

(四)總管理處經理以上之人員。

(五)發行人對外發布或刊印之資料中，列為關係企業之公司或機構。

(六)其他公司或機構與發行人之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等以內關係。

三、為提出上揭私募必要性及合理性意見書之評估意見，本公司提出之專家評估意見均維持超然獨立之精神。

評估人：日盛證券股份有限公司

代表人：唐 承 健

109 年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書

昱泉國際股份有限公司（以下簡稱昱泉國際或該公司）為充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展之資金需求，並掌握資金募集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於 109 年 4 月 15 日董事會提案討論在 13,000,000 股額度內，以每股價格不低於參考價格之八成辦理私募普通股（以下稱本次私募案），特定人選擇方式將以穩定公司經營階層之內部人或協助公司拓展現有產品、開發新產品、進行多角化經營之策略性投資人為首要考量。本次私募案尚須經 109 年 6 月 11 日股東常會決議通過始得正式辦理。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。昱泉國際於 108 年股東常會因董事任期屆滿全面改選董事，或 109 年 2 月 27 日股東臨時會因應大股東變更提請全面改選董事，其新舊任董事變動皆達三分之一，故該公司依規定委託本證券承銷商出具私募必要性與合理性評估意見書。

本意見書之內容僅作為昱泉國際 109 年 4 月 15 日董事會及 109 年 6 月 11 日股東常會決議本次私募案之參考資料，不作為其他用途使用；本意見書所提及本次私募案之計畫內容（包括但不限於發行額度、私募目的、私募價格訂定方式、應募對象選擇方式等）係依據昱泉國際管理階層擬提董事會討論之提案稿本，其計畫內容尚未經該公司董事會決議通過，後續若有管理階層變更提案內容或董事會決議變更計畫內容之情事，該公司應洽請證券承銷商就變更後計畫內容重新出具評估意見書，以作為股東常會決議之參考依據；此外，本意見書係依據本證券承銷商出具意見前，該公司於「公開資訊觀測站」之各項已公開資訊進行評估，對後續因該公司進行本次私募案計畫變更或發生其他可能影響本意見書內容之情事，本意見書不另行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。

一、公司簡介

昱泉國際設立於 78 年 4 月 18 日，該公司已於 91 年 3 月 22 日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣，截至本評估意見書出具日止實收資本額為 233,950 仟元。

該公司主要業務為經營線上遊戲及手機遊戲軟體開發、授權、發行及營運，並與國際遊戲廠商共同開發幼教遊戲軟體產品及開發、授權及發行相關數位內容網站服務。該公司 104 年 9 月引進遊戲發行商－唯數娛樂科技（股）公司，進行策略聯盟。該公司 107 年 4 月與浩鑫股份有限公司進行策略聯盟並交換股權，浩鑫股份有限公司將名下之 1.16%股權與該公司 5.34%股權進行交換，於同年 6 月完成股份轉換。108 年 11 月，唯數娛樂科技（股）公司宣布將轉讓所持有該公司之所有股權予大敦投資股份有限公司及二位自然人。

該公司最近三年度簡明財務資料如下：

(一)合併簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目/年度	106 年	107 年	108 年
流動資產	306,172	348,150	259,557
不動產、廠房及設備	165,457	6,871	2,767
其他資產	28,632	182,070	190,986
資產總額	500,261	537,091	453,310
流動負債	206,166	280,008	223,074
非流動負債	7,106	7,756	12,257
負債總額	213,272	287,764	235,331
股本	354,738	371,398	233,950
資本公積	3,473	45,073	3,473
保留盈餘	(77,537)	(179,048)	(30,569)
其他權益	(640)	166	(433)
庫藏股票	(4,969)	0	0
歸屬於母公司業主之權益	275,065	237,589	206,421
非控制權益	11,924	11,738	11,558
權益總額	286,989	249,327	217,979

資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

(二)合併簡明損益表

單位：新台幣仟元

項目/年度	106 年	107 年	108 年
營業收入	503,337	742,511	181,915
營業毛利	143,333	103,315	90,844
營業損失	(55,543)	(89,807)	(49,197)
營業外收入及支出	(170)	(11,358)	23,463
稅前淨損	(55,713)	(101,165)	(25,734)
本期淨損	(56,696)	(100,684)	(31,031)
其他綜合(損)益	(2,307)	1,639	(317)
本期綜合損失總額	(59,003)	(99,045)	(31,348)
淨(損)歸屬於母公司業主	(56,684)	(100,715)	(30,851)
綜合損失歸屬於母公司業主	(58,991)	(99,076)	(31,168)
每股盈餘(註)	(1.61)	(4.42)	(1.32)

資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

註：每股盈餘當年度期末流通在外股數計算

二、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

昱泉國際第十屆董事任期於 108 年 6 月 27 日屆滿，故於 108 年 6 月 26 日股東會選舉第十一屆，董事任期自 108 年 6 月 26 日至 111 年 6 月 25 日止，惟因應大股東變更提請全面改選董事，遂於 109 年 2 月 27 日股東臨時會選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席），任期自 109 年 2 月 27 日至 112 年 2 月 26 日止，任期三年，第十一屆董事任期至 109 年 2 月 27 日股東臨時會改選之董事就任時止。

職稱	選任日期：105 年 6 月 28 日 第十屆董事	選任日期：108 年 6 月 26 日 第十一屆董事	選任日期：109 年 2 月 27 日 第十二屆董事
董事長	唯數娛樂科技(股)公司 代表人：許書綺	唯數娛樂科技(股)公司 代表人：許書綺	蔡錦隆
董事	唯數娛樂科技(股)公司 代表人：李仁豪	唯數娛樂科技(股)公司 代表人：杜若榆	大敦投資(股)公司 代表人：梁冀陶
董事	陳義方	陳義方	大敦投資(股)公司 代表人：洪瓊琦
董事	許慧貞(註)	莊振農	李侑駿
董事	高敏純(註)		
獨立董事	游偉煌	游偉煌	鍾燕宜
獨立董事	趙靜雯	簡睿哲	何英獎
獨立董事		葉貞汝(註)	葉明洲

資料來源：公開資訊觀測站

註：董事高敏純於 106 年 2 月 15 日辭任；董事許慧貞於 107 年 2 月 28 日辭任；獨立董事葉貞汝於 108 年 6 月 27 日辭任。

承前所述，昱泉國際於 108 年股東常會因董事任期屆滿全面改選董事，或 109 年 2 月 27 日股東臨時會因應大股東變更提請全面改選董事，其新舊任董事變動達三分之一，達「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定：董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，故委託本證券承銷商出具私募必要性與合理性評估意見書。

三、辦理私募引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動

該公司本次私募案之應募人，包含董事大敦投資股份有限公司內之 5 位應募人為該公司內部人，其餘則預計為策略性投資人，該公司規劃由該公司內部人認購不低於本次擬辦理私募普通股上限 13,000,000 股之五成，若假設其餘五成皆由策略性投資人認購，則該等策略性投資人持股比例不超過該公司辦理本次私募案

後之發行股數 36,394,960 股之 18%，故該公司此次辦理私募引進策略性投資人，並未有造成股權結構變動致有控制權移轉或原經營階層喪失控制權之情事。

四、本次私募案計畫內容及其必要性及合理性評估

昱泉國際本次私募案資金用途為償還銀行借款及充實營運資金，以減少利息支出、改善財務結構及強化經營體質，進而拓展營業規模等目的，擬於 13,000,000 股額度內，以每股價格不低於參考價格之八成辦理私募普通股。該公司本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內預計分三次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

本次私募案發行價格訂定之依據，係以不低於參考價格之八成訂定之。實際訂價日及實際發行價格，將於股東常會決議通過後，授權董事會依公司營運狀況、未來展望及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之。

(一)辦理本次私募案之必要性

昱泉國際 106 年度至 108 年度經會計師簽證之財務報告之合併營業收入淨額分別為 503,337 仟元及 742,511 仟元及 181,915 仟元，同期之本期淨損分別為 （56,696）仟元、（100,684）仟元及（31,031）仟元，每股稅後盈餘分別為（1.61）元、（4.42）及（1.32）元。

近年來數位遊戲軟體市場結構改變，隨著手機、平板電腦的普及，行動遊戲蓬勃發展，全球每年產出手機遊戲數量數萬款，玩家玩遊戲的時間、與遊戲習慣、付費概念等，亦同時間開始被市場影響改變習性，導致遊戲產品的平均生命週期變短，進而壓縮營收及獲利空間，導致該公司最近三年度營運皆呈現虧損。由於該公司在 106 年 5 月簽下知名直播平台聯運合約，使得 107 年度之營收較 106 年度大幅成長，但受來自聯運平台營運的廣告行銷以及主播經紀成本提升，毛利率由 106 年度之 28%降為 107 年度之 14%，使得 107 年度之虧損反較 106 年度擴大。直播平台行銷合約已於 107 年底終止，使得該公司 108 年度之營收較 107 年度大幅減少，毛利率因而提高，反而減少虧損金額。

109 年以遊戲業務（研發&授權發行&代理引進）、泛娛樂(社群媒體平台)、客製化開發（數位內容）、IP 建構（異業擴展&結盟）等四大業務併進為發展策略，盼能透過多元化發展力拚轉盈。

該公司最近三年度均呈現營運虧損，為改善營運狀況，該公司擬辦理私募案用於償還銀行借款及充實營運資金。該公司正值拓展營運規模之際，108 年度起已陸續推出罪惡童話：集體崩壞的公主、野獸邦邦莽及功夫全明星 VR 版等遊戲，並計畫推出多種類型之代理遊戲，該公司所需營運資金亦將隨之

增加，若以銀行借款支應資金需求，將提高負債比率及增加利息費用，進而提高財務風險；另考量該公司最近三年度皆呈現虧損狀況，若以公開募集方式籌資，恐不易獲得一般投資人青睞，使其資金募集計畫之完成存有不確定性，如採私募發行普通股方式籌資，其資金成本相對較低且具迅速簡便之時效性。

為企業繼續經營及長遠發展，該公司本次擬辦理私募增資發行普通股引進對公司有正面助益之內部人或策略性投資人，除可及時取得資金支應公司營運之需外，亦可藉由應募人之資源協助公司拓展現有產品、開發新產品或進行多角化經營等，以期有效提昇整體股東權益。

綜上，該公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股，除能有效降低資金成本並確保資金籌集效率，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

(二)辦理本次私募案之合理性

對該公司本次辦理之私募案，分就以下三方面評估其合理性：

1.私募案發行程序之合理性

昱泉國際擬於 109 年 4 月 15 日董事會提案討論本次私募案，並擬提報 109 年 6 月 11 日股東常會決議通過，且亦將依證券交易法第 43-6 條第 6 項規定在股東常會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，經評估其辦理程序應屬適法。

2.採行私募理由之合理性

該公司考量採取公開募集方式進行增資之可行性及募集對象之限制，另如透過公開募集方式籌資，以其獲利情形，將不易於短期間內順利取得所須資金，故該公司本次預計辦理私募案以取得營運資金尚屬合理。

3.資金用途及預計效益合理性

該公司資金用途為償還銀行借款、充實營運資金及其他因應公司長期發展所需資金或引進策略性夥伴等規劃，而透過辦理私募取得資金，除可改善財務結構、維持財務調度彈性及節省利息支出以達強化公司競爭力及提升營運效能，對該公司股東權益有正面效益，其效益尚屬合理。

(三)應募人選擇之可行性

1.應募人選擇

昱泉國際本次私募案洽定的應募人暫訂為內部人或策略性投資人，應募人為內部人之必要性，主係為公司繼續經營、經營階層穩定之考量，目前洽定之內部人及其關係如下所列：

名稱	與公司之關係
蔡錦隆	該公司之董事長
大敦投資股份有限公司	該公司之法人董事及大股東
李侑駿	該公司董事及執行副總經理
洪瓊琦	該公司法人董事代表人及副總經理
幣丞科技有限公司	該公司董事100%持有之公司

該公司本次私募案之應募人除為該公司之內部人外，不排除為策略性投資人，屆時將擇定有助於該公司降低成本、拓展市場、開發新產品事業或其他可提升公司營運規模及獲利能力等有效提昇股東權益之法人或個人，惟目前尚無已洽定之策略性投資人。

2.應募人之可行性

該公司本次私募案主要應募人為大敦投資股份有限公司暨其他自然人董事或自然人董事 100%持有之公司，具有穩定經營階層之效益，故該等內部人為昱泉國際本次私募案之應募人應屬可行。另昱泉國際不排除未來應募人為策略性投資人，其用意為降低成本、拓展市場、開發新產品事業或其他可提升公司營運規模及獲利能力等有效提昇股東權益之措施。因昱泉國際所屬產業競爭激烈且其產品生命週期短，故尋求策略性投資人進行多角化經營以創造公司獲利來源，使得公司得於永續經營及發展，應募人之選擇，有其可行性及必要性。

(四)經營權移轉後對公司財務、業務及股東權益之影響

昱泉國際目前已發行股數為 23,394,960 股，擬於 109 年 4 月 15 日經董事會決議在 13,000,000 股額度內辦理私募普通股，其中洽內部人應募股份不低於本次私募普通股股數上限之 50%，若假設其餘五成皆由策略性投資人認購，則該等策略性投資人持股比例不超過該公司辦理本次私募案後之發行股數 36,394,960 股之 18%，故該公司此次辦理私募引進策略性投資人，未來沒有經營權發生變動之可能性。未來昱泉國際若有發生董事席次或經營權變動之情事，亦將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。另就假設辦理本次私募案後發生經營權重大變動，對昱泉國際業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

1.對公司業務之影響

該公司辦理本次私募案應募人規劃以能提升公司競爭力及獲利能力，增進股東權益之策略性投資人或有助於公司未來營運之內部人為主，因此辦理本私募案引進上述特定人後，將有助於該公司拓展業務並提升獲利，在業務上具有正面之效益。

2.對公司財務之影響

昱泉國際採私募方式募資，除資金成本相對較銀行借款低，該公司在私募資金即時有效挹注下，將可有效改善公司財務結構、降低資金成本，提昇公司未來營運競爭力，故對該公司在財務上應具正面之效益。

3.對公司股東權益之影響

該公司本次私募案之應募人除內部人外，尚包括對公司營運了解之策略性投資人，以期協助該公司擴大市場占有率、提升公司整體競爭力進而創造獲利，且本次私募案認購價格以不低於參考價格之八成，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限，藉由引進策略性投資人之資金、經驗、品牌或通路等，預期將可產生產業垂直整合的策略合作綜效，故對其股東權益實有正面助益。

綜上分析，該公司本次私募對象為內部人或對該公司營運了解之策略性投資人，藉以擴大現有營運規模，增加該公司之獲利，且不致經營權發生變動，策略性投資人可憑藉其經驗、技術、知識、品牌或通路，提升該公司之營運績效及股東權益，故對公司業務、財務及股東權益應屬正面之影響。

五、評估意見總結

考量該公司未來長遠發展及財務政策之靈活運用，該公司本次私募案所募集資金擬用於償還銀行借款及充實營運資金，以減少利息支出及改善財務結構，並且強化經營體質，進而拓展營業規模等目的。另該公司基於改善財務結構、提昇獲利能力及繼續經營、穩定經營階層之目的，引進內部人或策略性投資人，預計本次計劃順利執行後，除可取得長期穩定之營運資金外，並有助於公司未來經營與發展、擴大市場佔有率及提高競爭力，對股東權益亦將有正面助益，且私募普通股三年內不得自由轉讓之規定，可確保昱泉國際與應募人間之長期合作關係，而該公司本次私募案之辦理程序、認購價格訂定條件及應募人選擇方式等均符合相關法令規定。綜上，昱泉國際本次辦理私募有價證券應有其必要性及合理性。

另檢視該公司所擬具之董事會議事資料、其發行程序、議案討論內容、私募價格訂定之依據、特定人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定，本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為昱泉國際辦理本次私募案有其必要性及合理性。

附錄一

昱泉國際股份有限公司

董事持股情形：

109 年 4 月 13 日

職稱	姓名	選任日期	任期〔年〕	持有股數	附註
董事長	蔡錦隆	109.02.27	3	0	
董事	大敦投資股份有限公司代表人：梁冀陶	109.02.27	3	5,072,110	佔股份總額 21.68%
董事	大敦投資股份有限公司代表人：洪瓊琦	109.02.27	3	5,072,110	佔股份總額 21.68%
董事	李侑駿	109.02.27	3	500,000	佔股份總額 2.14%
獨立董事	鍾燕宜	109.02.27	3	0	
獨立董事	何英獎	109.02.27	3	0	
獨立董事	葉明洲	109.02.27	3	0	
全體董事依法最低應持有股數				2,807,395	佔股份總額 12.00%
全體董事持有股數				5,572,110	佔股份總額 23.82%

註 1：全體董事持有股數截至 109 年股東常會停止過戶日 109 年 4 月 13 日。

註 2：本公司截至 109 年 4 月 13 日止已發行股份總數為 23,394,960 股。

附錄二

昱泉國際股份有限公司章程

第一章　總　則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昱泉國際股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

一、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
二、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
三、F118010 資訊軟體批發業。
四、F119010 電子材料批發業。
五、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
六、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
七、F218010 資訊軟體零售業。
八、F219010 電子材料零售業。
九、F601010 智慧財產權業。
十、I301010 資訊軟體服務業。
十一、I301020 資料處理服務業。
十二、I301030 電子資訊供應服務業。
十三、I301040 第三方支付服務業。
十四、I301050 實境體感應用服務業
十五、I401010 一般廣告服務業。
十六、I501010 產品設計業。
十七、IZ13010 網路認證服務業。
十八、J399010 軟體出版業。
十九、J701070 資訊休閒業。
二十、JE01010 租賃業。
二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資之金額，得不受公司法第十三條之限制。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第五條：本公司之公告方法，依主管機關規定行之。

第二章　股　份

第六條：本公司資本總額定為新台幣六〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為六〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股新台幣一〇元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。
第一項資本額內保留新台幣二三、〇〇〇、〇〇〇元供發行員工認股權證，共計二、三〇〇、〇〇〇股，每股面額新台幣一〇元正，授權董事會得分次發行。

第七條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第九條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第十條：股票遇有毀滅、遺失、或被盜等情事，而欲補發新股票者，應即以書面報告本公司，並在公司所在地或股票遺失地或毀損地之通行報紙，將遺失或毀損原因公告，

依聲請法院公示催告，取得除權判決後，始得檢同上述報紙及除權判書正本，並以該股東原印鑑填具申請書，向本公司申請換給替補之新股票。
股票因污損或須分合而申請換發新股票者，應填具本公司所定之股票換發申請書，連同舊股票，向本公司申請之。

第 三 章　　股 東 會

第十一　條：　本公司股東會分左列兩種：

一、 股東常會，每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

二、 股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第十二　條：　股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三　條：　股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四　條：　本公司各股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第十五　條：　股東會之決議，依相關法令規定決議。

第 四 章　　董 事

第十六　條：　本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至四人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

本公司依證券交易法規定，設置審計委員會替代監察人，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，由董事會依相關法令規定另定之。

第十六條之一：本公司董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及獨立董事候選人名單，送請股東會，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

第十七　條：　董事會應由三分之二（含）以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。

第十八　條：　董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。

第十八條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十九　條：　本公司得設經理人若干人，經理人包含總經理及副總經理，其委任、解任及報酬須有董事過半數同意行之。

第十九條之一：本公司得為董事、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第二十　條：　經理人應依照董事會決議及公司章程之規定，主持公司業務。

第二十一　條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、 配偶。

二、 二親等以內之親屬。

第二十一條之一：本公司董事執行本公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議訂。

第　五　章　　會　計

第二十二　條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具下列表冊，送委託會計師查核，出具報告書提交股東常會請求承認：

一、 營業報告書。

二、 財務報表。

三、 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三　條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

第二十四　條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，董事會依下列分配順序擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

一、　提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時得不提列；

二、　依法提列或迴轉特別盈餘公積；

三、　前項餘額再加計累計未分配盈餘，並視營運需要全數或保留部分，其餘派付股東紅利。

第二十四條之一：本公司股東會決議通過之盈餘分派中之股東紅利，係綜合考慮未來資金需求及長期財務規劃、財務結構及每股盈餘稀釋程度，並滿足股東對現金流入之需求，就二十四條可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第　六　章　　附　則

第二十五　條：本公司得為對外保證。

第二十六　條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十七　條：本章程訂立於民國七十八年四月十三日。

第一次修正於民國七十八年十一月二十七日。

第二次修正於民七十九年二月十二日。

第三次修正於民國八十年元月二十五日。

第四次修正於民國八十年四月八日。

第五次修正於民國八十二年四月二十一日。

第六次修正於民國八十二年十一月十日。

第七次修正於民國八十三年九月五日。
第八次修正於民國八十六年三月十日。
第九次修正於民國八十六年六月二十四日。
第十次修正於民國八十六年十一月十九日。
第十一次修正於民國八十七年五月二十五日。
第十二次修正於民國八十八年十月一日。
第十三次修正於民國八十九年四月十日。
第十四次修正於民國九十年六月十九日。
第十五次修正於民國九十一年六月二十六日。
第十六次修正於民國九十二年六月二十五日。
第十七次修正於民國九十三年六月十五日。
第十八次修正於民國九十五年六月二十三日。(援依證交法第二十六條之三增訂章程之第二十一條自 96 年 1 月 1 日施行)
第十九次修正於民國九十六年六月十三日。
第二十次修正於民國九十九年六月二十五日。
第二十一次修正於民國一〇一年六月二十七日。
第二十二次修正於民國一〇二年六月二十五日。
第二十三次修正於民國一〇三年六月二十六日。
第二十四次修正於民國一〇四年六月三十日。
第二十五次修正於民國一〇五年六月二十八日。
第二十六次修正於民國一〇七年六月二十六日。
第二十七次修正於民國一〇八年六月二十六日。

昱泉國際股份有限公司

董事長：許書綺

附錄三

昱泉國際股份有限公司
董事會議事規範(修訂前)

第一條：（本規範訂定依據）

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條及證交法第二十六條之三第八項規定訂定本規範，以資遵循。

第二條：（本規範規範之範圍）

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條：（董事會召集及會議通知）

本公司董事會每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：（會議通知及會議資料）

本公司董事會指定辦理議事事務單位為財務部。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條：（簽名簿等文件備置及董事之委託出席）

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

第六條：（董事會開會地點及時間之原則）

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條：（董事會主席及代理人）

本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

第八條：（董事會參考資料、列席人員與董事會召開）

本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事事務單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。

必要時，董事會亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條：（董事會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其會議視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條：（議事內容）

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形。

（二）重要財務業務報告。

（三）內部稽核業務報告。

（四）其他重要報告事項。

二、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項。

（二）本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條：（議案討論）

本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。

第十二條：（應經董事會討論事項）

下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、薪資報酬委員會建議之董事、監察人及經理人薪資報酬若董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條：（表決《一》）

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

前項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、公司自行選用之表決。

第十四條：（表決《二》及監票、計票方式）

本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條：（董事之利益迴避制度）

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條：（會議紀錄及簽署事項）

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次（或年次）及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、若本公司有設置審計委員會，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

三、董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條：（董事會之授權原則）

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確。

第十八條：（常務董事會）

本公司若有設置常務董事，常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第十九條：（附則）

本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告，未來如有修正得授權董事會決議之。

本規範訂立於民國 92 年 4 月 2 日。
第一次修訂於民國 95 年 12 月 26 日。
第二次修訂於民國 97 年 3 月 25 日。
第三次修訂於民國 101 年 3 月 20 日。
第四次修訂於民國 101 年 12 月 18 日。

昱泉國際股份有限公司
股東會議事規則(修訂前)

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，

交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及審計委員會召集人親自出席，及各類功能性委員會成員宜至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 出席股東發言前，需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名，由主席裁定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項股東會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員宜佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，宜佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行開會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂於中華民國八十九年四月十日。

第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。

第二次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。

第四次修訂於中華民國一〇四年六月三十日。

第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十六日。

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430